

Lapse õiguste elluviimine asendushoolduses – valdkonna spetsialistide koolitus

Kiira Gornischeff

MTÜ Lastekaitse Liit

Maria Žuravljova

Tartu Ülikooli Narva kolledž

Julia Kovalenko

SOS Lasteküla Eesti Ühing

2015. aastal hakkas SOS Lasteküla koolitama projekti „Asendushooldusel olevate laste õiguste elluviimine” raames asendushoolduse valdkonnas töötavaid spetsialiste. Projekti rakendatakse Eestis ja veel seitsmes riigis, koostööpartnerid on Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu.

Projekti raames välja töötatud koolitusprogramm sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele, kasu vanematele ja asenduskodutöötajatele tutvustab lapse õigusi ning motiveerib lastega töötavaid inimesi kasutama oma töös laste õigustel põhinevat lähenemist. Programmi koostamises osalesid asendushoolduse kogemustega noored.

Eestis on koolitatud nelja gruppi, üks grupp oli venekeelne – kokku üle 80 spetsialisti. Järgnevalt anname ülevaate asendushoolduse valdkonna koolitusvajadusest, koolitusprogrammi juhtpõhimõtetest ja hindamismudelist.

Õiguslik regulatsioon ja koolitusvajadus

Sügisel möödus 25 aastat ÜRO lapse õiguste konventsiooni (1991) ratifitseerimisest Eestis. Riik võttis endale kohustuse tagada kõigi laste võrdsed õigused ja luua neile võimalused täisväärtuslikuks eluks.

Riigi vastutust vanemliku hoolitsuseta laste eest kirjeldatakse ka ÜRO asendushoolduse juhistes (2014). Nii konventsioonist kui ka ÜRO juhistest tuleneb kohustus tagada lastega töötavate spetsialistide ja vabatahtlike erialane

ettevalmistus ning vastav koolitus (Lapse Õiguste Komitee 2003). Eestis käsitlevad asendushooldust laste ja perede arengukava 2012–2020 (2011) ja vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse poliitika roheline raamat (2014).

2015. aasta lõpus oli Eestis asendushooldusel 2518 last, neist 1031 olid asenduskoduteenusel, 206 perekonnas hooldamisel ja 1281 kasvas eestkostja perekonnas. Uude perre lapsendati 50 last. Samal aastal eraldati perekonnast 380 ning paigutati asendushooldusele 448 alaealist. (Sotsiaalministeeriumi statistika andmebaas 2016). Aastatega on riik palju panustanud lastele paremate olmetingimuste loomisse. Lapsed ja noored on enamjaolt rahul oma eluga asenduskodus ning nende põhivajadused on üldiselt kaetud (Lasteombudsman 2013).

Üksnes olmevajaduste tagamisest aga ei piisa, vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed vajavad erilist hoolt ja kaitset. 2016. aasta algusest kehtima hakanud lastekaitseseadus (2014) toob välja lastega kokkupuutuvate spetsialistide kohustuse lähtuda lapse õiguste ja heaolu tagamisel ka psühholoogilistest, emotsionaalsetest, sotsiaalsetest jt vajadustest

(§ 4 ja 5). Uuringu „ÜRO asendushoolduse juhiste rakendamine Eestis” (SOS Lasteküla Eesti Ühing 2013) käigus selgus, et 18% asenduskodujuhtidest ja töötajatest tunnevad puudust teadmistest, mis käsitlevad lapse õigusi.

Eraldi laste õigusi puudutavaid koolitusi selles valdkonnas töötavatele spetsialistidele ja vabatahtlikele ei pakuta, väikses mahus käsitleb seda teemat üksnes sotsiaaltöö täiendkoolitus asenduskodu kasvatusala töötajatele. Kahjuks ei pakuta süsteemseid koolitusi praegu ka neile, kes hooldavad lapsi perekonnas. Uus lastekaitseseadus sätestab kõigile lastekaitsetöötajatele kohustuse läbida lapse õiguste koolitus.

Olukord on sama peaaegu kõigis projektis „Asendushooldusel olevate laste õiguste elluviimine” osalenud riikides ja see ajendaski sellesse valdkonda rohkem panustama. Projektis on arvestatud lastega töötavate spetsialistide (sh kasuvanemate) ja vabatahtlike vajaduste ning noorte arvamusega.

Koolituskava põhiteemad

Koolituskava lähtub lapse õiguste konventsiooni neljast juhtpõhimõttest. Need on õigus elule ja ellujäämisele (artikkel 6), õigus mittediskrimineerimisele (artikkel 2), lapse huvide esikohale seadmine (artiklid 3 ja 4), lapse osalusõigus ehk lapse seisukohtade ärakuulamine ja arvesse võtmine (artikkel 12). Nimetatud põhimõtteid käsitleti põhjalikult kogu koolituskava vältel. Koolitusprogrammi maht on 16 akadeemilist tundi.

Koolituse filosoofiliseks tagapõhjaks on Ralph W. Tyleri (1949) käsitus, mille kohaselt käib õppimine õppija aktiivse tegevuse kaudu: ta õpib sellest, mida ise teeb, mitte sellest, mida teeb õpetaja. Materjalid valmistatakse ette rahvusvaheline spetsialistide meeskond, kuhu kaasati noori. Koolituse eesmärk oli selgitada osalejatele lapse õigusi ja inimõigusi ning tutvustada lapsekesket lähenemist. Osalejaid

õpetati lapsi nägema võrdsete isiksustena, mõtestati ka vajadust kaasata lapsi ja noori oma igapäevasesse töösse.

Lapse õiguste elluviimine

Koolituse käigus püüti lapse õigustest tulenevaid põhimõtteid igati siduda lastega töötavate spetsialistide igapäevatööga. Koolituskava toetas osalejate hoiakute kujundamist. Näiteks algul paluti osalejatel mõelda ühele lähedasele lapsele ja ette kujutada, et see laps paigutatakse asendushooldusele. Osalejad pidid kirjeldama, milliseid elutingimusi ja suhtumist nad tahaksid, et see laps teenusel olemise ajal kogeks. Paljudele oli see ülesanne emotsionaalselt raske, sest nad ei olnud varem mõelnud hooldusel viibivatest lastest kui enda omadest, sügavuti ei olnud nad mõelnud ka lapse tunnete või arvamusele. See harjutus häälestas osalejaid vaatama asendushoolduse teenust uue ja värske pilguga. Seejärel tutvustati ja selgitati ÜRO lapse õiguste konventsiooni, pöörates tähelepanu artiklile 6: õigus elule, ellujäämisele ja arengule. See artikkel määratleb väga selgelt, et igal lapsel on sünnipärane õigus elule ja maksimaalsele võimalikule arengule. Artiklit tuleb tõlgendada laias tähenduses, mõeldes nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele, nii kõlbelsele, sotsiaalsele kui ka kultuurilisele arengule (Laste õigused ... 2005).

Osalejad arutlesid veel, miks on oluline võimaldada lapsel kohtuda ja suhelda oma bioloogiliste vanematega ning millistel juhtudel on see lapsele pigem kahjulik. Vaeti, kuidas toetada suhet bioloogilise perega nii, et see ei kahjustaks lapse parimaid huve. Juhtumianalüüsis kaaluti, milliste spetsialistidega koos saaks keerulisi dilemmasid paremini lahendada.

Asendushooldusel olev laps puutub sageli kokku spetsiifiliste raskuste ja ohtudega. Mõned neist ohustavad lapse turvalisust, teised võivad kahjustada lapse arengut. Asendushoolduse töötajate kohustuste ja

õiguste lahtimõtestamine ning tugisüsteemide kindlaks määramine aitab leida laste jaoks parimaid lahendusi (Laste õiguste ... 2015).

Lapse osalusõigus

Konventsiooni artiklist 12 tulenevalt peab riik tagama, et kõigi laste seisukohti küsitaks ja kaalutaks nende eluga seotud teemade käsitlemisel (Laste õigused ... 2005). Lastekaitseaduses on samuti kirjas lapse õigus iseseisvaks seisukohavõtuks ja ka õigus väljendada oma vaateid kõigis teda puudutavates küsimustes (§ 5). See, et laps osaleb pere elus, eeldab pidevat temaga asjade arutamist ja talle tagasiside andmist tehtud otsuste kohta.

Sama põhimõtet tuleb rakendada ka asendushooldusel viibivate laste puhul. Selleks et toetada lapse osalusõigust, peavad asendushoolduse töötajad olema head suhtlejad. Asenduskodu peres on lapsi tunduvalt rohkem kui tavaperes, seega on eriti oluline suhelda võimalikult palju iga lapsega, arvestada tuleb ka iga lapse individuaalsust. Lapse jaoks on osalemine neid puudutavates küsimustes oluline mitmel põhjusel. Esiteks aitab osalemine kasvada võrdväärse kodanikuna, teisalt teab ainult laps ise, mis on tema jaoks kõige olulisem (nn laps on oma elu ekspert). Kui lapsed on kaasatud, siis tunnevad nad suuremat vastutust ja peavad paremini kokkulepetest kinni. See teeb kasvatajate ja eestkostjate töö lihtsamaks.

Pärast kommunikatsiooniharjutusi tõdesid koolitusel osalejad, et kõik võtavad infot vastu väga erinevalt ja saadud teabe analüüsimisel mõjutavad meid pahatihti varasemad kogemused, teadmatuse ja eelarvamused.

Lapse eest oluliste otsuste tegemine võib olla lapse jaoks ohtlik, sest lapsega kokkupuutuv spetsialist ei pruugi alati teada lapse arvamust, tegutsemismotiivi ja vajadusi. Negatiivse juhtumianalüüsi tulemusena nägid osalejad, milline võib olla tagajärg, kui last otsuste tegemisel ei kaasata või kui ei selgitata välja

lapse tahet. Individuaalse juhtumianalüüsiga selgitasid osalejad välja enda praktikast tuttavaid olukordi, kus nad on muutnud pärast lapsega suhtlemist esialgset otsust ning kuidas see on lapse elu positiivselt mõjutanud.

Taoliste harjutuste kaudu kogesid osalejad, et tõhus ja võrdväärne suhtlemine lihtsustab tööd lapsega ja parandab õhkkonda peres. Rollimängud aitasid asju näha ka teiste osaliste (hooldusel viibivate laste, asenduskodu juhtkonna, poliitika kujundajate) vaatevinklist ja see tõestas taas laste kaasamise tähtsust.

Lapse parimast huvist juhindumine

Lapse huvide esikohale seadmise põhimõte on lapse õiguste konventsiooni üks alustalasid (Laste õigused. ... 2005). Eraldi pööratakse seal tähelepanu ka perekonnast eraldamisele ja lapsendamisele (artiklid 20 ja 21). Lapse parimate huvide järgimise põhimõte kohustab otsustajat välja selgitama lapse kõiki huvisid ning hindama sellest kogumist lähtudes, mis on lapse jaoks konkreetsel juhul parim lahendus (Aru ja Paron 2015).

Asendushoolduse töötajatel on vaja iga päev luua lastele võimalusi osalemiseks ja arvestada nende seisukohtade ning nii lühiki- kui ka pikemaajaliste mõjudega. Lapse arvamusega arvestamine ei tähenda aga seda, et parima huvi kindlaks määramisel tuleb lähtuda ainult lapse soovist. Täiskasvanud ei saa lastele lükata kogu vastutust nende elu puudutavate otsuste eest. Konventsiooni 12. artiklis sätestatu seab eesmärgiks lapsega konsulteerimise ja tema osaluse järkjärgulise suurendamise otsuste tegemisel, mitte täiskasvanute vastutusest vabastamise (*ibid*).

Hooldusel oleva lapse parima huvide välja selgitamisel tuleb kõigepealt kuulata lapse arvamust (arvestades seejuures tema küpsust ja võimet olukorda hinnata). Samuti on tarvis hinnata lapse perekonnaliikmete (vanemate,

õdede-vendade, sugulaste, teiste lähedaste) seisukohti ja lapse igapäevast elukeskkonda (nii praegust, eelnevat kui ka tulevast). Seejärel saab kaaluda lapse arenguvajadusi, arvestades vajadusel ka näiteks usulisi või kultuurilisi eripärasid.

Laste vajaduste, eelistuste ja takistuste välja-selgitamisega õpiti koolitusel, kui erinevad võivad olla täiskasvanu ja lapse arusaamad lapse vajadustest. Osalejad harjutasid ka laste keskkonnakaartide täitmist, hinnates konkreetsete juhtumite põhjal lapse parimates huvides tegutsemise lühi- ja pikemaajalist mõju.

Mittediskrimineerimise põhimõte

Konventsiooni kohaselt on lapsed võrdsed ja sama väärtuslikud kui täiskasvanud (Laste õigused. ... 2005, artikkel 2). Ka Eesti seadused kaitsevad lapsi igasuguse diskrimineerimise eest (Põhiseaduse § 12, lastekaitseseaduse § 5).

Mittediskrimineerimine on eraldi õigus ja samas ka põhimõte, mida tuleb rakendada kõigi last puudutavate otsuste puhul. Näiteks peavad tüdrukutel olema samasugused võimalused kui poistel ning puuetega lastel peavad olema samasugused võimalused väärkaks eluks nagu kõigil teistel (Laste õigused ... 2005).

Asendushooldusel viibivad lapsed on oma elus kindlasti kogenud ebaõiglust. Nendega töötavad inimesed peavad alati lähtuma mittediskrimineerimise põhimõttest, sest samad õigused kehtivad kõigile lastele. Lapsi ei tohi kunagi diskrimineerida nende soo, rassi, usu, võimete, emakeele või millegi muu alusel. Lapsi ei või kohelda ebaõiglaselt, kuid juhul, kui laps on teistega võrreldes ebasoodsamas olukorras, võib see tähendada ka lapse teistsugust kohtlemist (Laste õiguste ... 2015).

Koolitusel lahendasid osalejad ülesannet, mille raames said kõik endale uue „identiteedi” (nt erivajadusega noor, venekeelne üksikvanem, põgenikust alaealine laps) ja sellest lähtudes tuli

lahendada erinevaid olukordi. See aitas oma nahal tunnetada mitmeid diskrimineerimise liike, millega lapsed ja noored võivad kokku puutuda ning õpetas paremini mõistma võrdsuse ja mittediskrimineerimise olulisust ning igapäevases töös tekkivaid valikuid.

Koolitusprogrammi hindamismudel

Projekti tulemuste hindamiseks kasutavad kõik kaheksa riiki kombineeritud uurimis-meetodit. Andmeid koguti ankeetküsitlusega, nii kaardistati osalejate teadmisi enne ja vahetult pärast koolitust, seejärel hinnati koolituse mõju. Vastused lasid võrrelda, kuidas muutusid osalejate teadmised lapse õigustest ning kuidas nad kasutasid omandatud teadmisi praktikas. Andmeid koguti ka kahe poolstruktureeritud fookusgrupi intervjuuga, mis viidi läbi neli kuud pärast koolitust. Intervjueeriti 15 inimest. Osalejad täitsid kaks kuud pärast koolitust ka koolituse mõju hindava ankeedi.

Tulemuste esialgse analüüsi põhjal saab öelda, et koolitus parandas osalejate arusaamist lapse õigustest ja inimõigustest, samuti mõistetakse nüüd paremini, miks on vaja lapsi ja noori kaasata.

Osavõtnute arvates erines see koolitus teistest oma interdistsiplinaarse lähenemise tõttu: kohal olid eri valdkondades töötavad spetsialistid, kasutati aktiivõppemeetodeid. Kõige rohkem meeldis see, et õpiti rollimängude, ajurünnakute ja diskussiooni kaudu. Venekeelsed osalejad pidasid väga kasulikuks koolituse läbiviimist nende emakeeles, sest nii oli lihtsam aru saada ja oma arvamusi väljendada.

2016. aasta lõpuks valmib projekti üldraport, siis saab analüüsida ja võrrelda kaheksa riigi andmeid. Projekti tulemuseks on ka valdkonnas töötavatele spetsialistidele ja poliitikakujundajatele tehtavad ettepanekud. **S**

Viidatud allikad

- Aru, A., Paron, K.** (2015). Lapse parimad huvid. *Juridica*, VI.
- Eesti Vabariigi Põhiseadus** (1992). Riigi Teataja, I, 15.05.2015, 2.
- Lapse Õiguste Komitee** (2003). Lapse Õiguste Komitee 32. istungjärg. Osalisriikide konventsiooni artikli 44 alusel esitatud aruannete arutelu. Lapse Õiguste Komitee lõppjärelused: Eesti. Mitteametlik tõlge: www.vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/306/CRC.pdf (25.11.2016).
- Lastekaitseadus** (2014). Riigi Teataja I, 06.12.2014, 1.
- Lasteombudsman** (2013). Asenduskoduteenuste analüüs. Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakond.
- Laste õigused. ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtete rakendamine praktikas.** (2005). Tallinn: Lastekaitse Liit.
- Laste õiguste elluviimine. Koolitusjuhend professionaalsetele asendushoolduse töötajatele.** (2015). SOS Children's Villages International.
- SOS lastekülade rahvusvaheline organisatsioon, Rahvusvaheline Sotsiaaltalitus.** (2014). ÜRO laste asendushoolduse juhised. ÜRO raamprogramm. Mitteametlik tõlge: www.sos-lastekyla.ee/wp-content/uploads/2014/03/--RO-laste-asendushoolduse-juhised-final.pdf (25.11.2016).
- SOS Lasteküla Eesti Ühing** (2013). ÜRO laste asendushoolduse juhiste rakendamine Eestis. Projekti raport. Tallinn
- Sotsiaalministeeriumi statistika andmebaas.** (10.09.2016).
- Sotsiaalministeerium** (2011). Laste ja perede arengukava 2012–2020.
- Sotsiaalministeerium** (2014). Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse poliitika roheline raamat.
- Tyler, R. W.** (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press.
- ÜRO lapse õiguste konventsioon** (1991). Riigi Teataja II, 16, 56.

Teavituskampaania „Elus juhtub“ pakub head nõu lapsevanematele

Iga lapse arengus on oluline osa vanematel ja nende toimetulekul laste kasvatamisega. Kuigi sündimus Eestis väheneb, on abivajavate laste arv hoopis suurenenud. Käitumisprobleemid, sh tähelepanuhäired, hüperaktiivsus ja agressiivne käitumine, on laste ja noorte seas üha sagedasemad. Need omakorda võivad kaasa tuua mahajäämuse koolis, depressiivsuse, sõltuvusainete varajase proovimise jm riskikäitumise. Hiljem võivad käitumishäired viia veelgi tõsisemate probleemideni, nagu koolist väljalangemise, sõltuvuste, töötuse ja kuritegevuseni.

On teada, et vanemate kasvatuspraktika, seda eriti lapse varases eas, mõjutab lapse tulevikku rohkem kui jõukus, haridus või mis tahes muu sotsiaalne tegur. Sageli kanduvad probleemid põlvest põlve ning vanemad, kes on ise üles kasvanud ebatavalises ja toetuseta kodus, jäävad suure tõenäosusega hätta ka oma laste kasvatamisel. Seda nõiaringi on aga võimalik muuta vanemlike oskuste arendamisega.

Tervise Arengu Instituudi kampaania „Elus juhtub“ on 5–12aastaste laste vanematele mõeldud teavitus, mille eesmärk on näidata vanematele praktilisi tegutsemisviise, kuidas lapse käitumisprobleemidega toime tulla. Kampaania loosung „Elus juhtub“ osutab, et igas peres võib

ette tulla olukordi, millega ei osata hakkama saada, ning on loomulik ja normaalne sellisel puhul abi otsida – lugeda vastavat kirjandust, osaleda koolitustel, küsida nõu spetsialistilt. Lapsevanemaks ei sünnita ning seda, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla, saab ja tulebki õppida. Kampaania levitab sõnumit, et vanemlikud oskused on arendatavad, head kasvatusvõtted aitavad luua lapsega häid suhteid kogu eluks ja hoida ära käitumisprobleemide tekkimist.

Olulisim kampaania osa on veebilehel tarkvanem.ee olev õppevideote sari, mis näitab laste vaatenurka erinevatele küsimustele. Videotes arutlevad lapsed oma pere tegemiste üle, kuidas nende kodus ühed või teised küsimused on lahendatud ja kuidas nende meelest vanemad mingites olukordades võiksid käituda. Lõpukaadrites ilmuvad teema kokkuvõtteks praktilised nõuanded lapsevanemale.

Õppevideosid toetavad tarkvanem.ee veebis kasvatusteemalised artiklid ja e-nõuandla.

Kampaaniamaterjalid põhinevad maailmas kõige enam positiivset tagasisidet saanud tõenduspõhisel vanemlusprogrammil „The Incredible Years“ („Imelised aastad“), mille koolitusi korraldatakse lapsevanematele 2014. aastast ka Eestis.

Kampaaniat ja vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusi rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmist „Riskilapsed ja -noored“.

SU LAPS ANNAB AINULT ÜHESILBILISI VASTUSEID?
SU LAPS VÄIDAB ÜHT, TREENER TEIST?
SU LAPS KADUS ARVUTISSE ÄRA?
ELUS JUHTUB.
LAHENDUSI PAKUB TARKVANEM.EE

ÄRA UNUSTA AJAKIRJA TELLIMUST PIKENDADA!

Kui tellimus on vormistatud aasta lõpuni, siis anna toimetusele kindlasti teada, et soovid ka uuel aastal ajakirja saada.

Aastas ilmub 4 numbrit: veebruaris, mais, septembris ja detsembris.



Aastatellimuse hind on 15 eurot, tudengile 10 eurot, tellimus kolmes eksemplaris samale tellijale 29 eurot.

Tellimuse saab vormistada postkontorites üle Eesti, veebilehelt www.omniva.ee või meiliaadressil ajakiri@tai.ee.

Toimetusest saab tellida ka kõiki 2016. aastal ilmunud numbreid.

Kord kuus ilmub Sotsiaaltöö elektrooniline **uudiskiri**, mis koondab valdkonna värskemaid uudiseid ja sündmusi. Telli uudiskiri meiliaadressil ajakiri@tai.ee.

Sotsiaaltöötajad on oodatud osalema konverentsil
„Üldarstiabi ja alkoholi liigtarvitamine. Kogemused Rootsist”

12. jaanuaril 2017 Tallinnas, Swisshotelis (Tornimäe 3)



Konverentsil jagatakse võrgustikutöö ning alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise kogemusi Rootsist, tutvustatakse Eestis pakutavaid ravivõimalusi inimestele, kellel on alkoholihaire.

Konverents on osalejatele tasuta.

Kava ja registreerumine: www.tai.ee/kte
Lisainfo telefonil 659 3829.

Konverents korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste
„Kainem ja tervem Eesti” raames.



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks